FCE// ADVOGADOS

GUIA GRATUITO · PARA INVESTIDORES

Leilão de imóveis sem surpresas

20 pontos para conferir antes do lance: edital, matrícula, dívidas, ocupação e a conta completa

Fábio de Castro Emerim
Advogado · OAB/RS 88.912 · FCE Advogados (OAB/RS 15.656)
Novo Hamburgo/RS · fceadvogados.com.br

ATUALIZADO EM OUTUBRO/2026

ANTES DE COMEÇAR

Para quem é este guia

Para quem quer comprar imóvel em leilão, seja o primeiro ou o décimo, e prefere descobrir os problemas antes do lance, e não depois. O desconto do leilão é real, mas vem junto com riscos que não aparecem no anúncio: ocupação, dívidas, falhas no procedimento e custos que mudam a conta.

Aqui estão os 20 pontos que conferimos em cada edital, organizados na ordem em que aparecem na análise: o tipo de leilão, o edital, a matrícula, as dívidas, a ocupação, os riscos de anulação e a conta completa. No fim, um passo a passo para chegar ao seu lance máximo, com uma ficha de cálculo para preencher.

> **Como usar.** No final há um checklist com os 20 pontos numa página só. Imprima ou salve no celular e use em cada imóvel que entrar na sua mira.

Atualizado em outubro/2026. Este guia tem caráter informativo, nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB e do Provimento 205/2021. Ele não substitui a análise do edital, da matrícula e do processo de cada imóvel, e nada aqui é promessa de resultado.

SUMÁRIO

O que você vai encontrar

1 Judicial ou extrajudicial: o que muda

2 O edital (pontos 1 a 6)

3 A matrícula (pontos 7 a 11)

4 As dívidas do imóvel (pontos 12 a 14)

5 Ocupação e desocupação (pontos 15 a 17)

6 Riscos de anulação (pontos 18 e 19)

7 A conta completa (ponto 20)

8 Como definir o lance máximo

9 E se o pagamento for parcelado?

10 Ficha de cálculo do lance

11 Checklist dos 20 pontos

12 Como a FCE pode ajudar

CAPÍTULO 1

Judicial ou extrajudicial: o que muda

O primeiro passo é saber de que leilão se trata. As regras, os riscos e o caminho depois da compra são diferentes.

	JUDICIAL	EXTRAJUDICIAL (DO BANCO)
Origem	Processo na Justiça (execução, cobrança, falência)	Alienação fiduciária não paga, pela Lei 9.514/1997
Quem conduz	Leiloeiro nomeado pelo juiz	Leiloeiro contratado pelo banco
Regras	Código de Processo Civil e decisão do juiz	Lei 9.514/1997 e o edital
Onde ficam as respostas	Nos autos do processo	No edital e na matrícula
Desocupação	Em regra, pedida no próprio processo	Ação própria, com regras da lei

> **Venda direta não é leilão.** Imóveis que sobraram dos leilões às vezes são vendidos diretamente pelo banco, com regras próprias de cada instituição. Leia as condições com o mesmo cuidado.

CAPÍTULO 2

O edital

O edital é o contrato da compra. Tudo o que não estiver claro nele tende a virar problema depois.

1 **Datas e modalidade.**
Datas do 1º e do 2º leilão, se é online, presencial ou misto, e o prazo para se habilitar.

2 **Lance mínimo de cada leilão.**
No judicial, o lance não pode ser vil (em regra, abaixo do mínimo fixado pelo juiz ou, sem fixação, de metade da avaliação). No extrajudicial, a lei e o edital definem os mínimos.

3 **Forma de pagamento.**
À vista, com sinal, parcelado ou com financiamento. Prazos curtos para pagar são comuns, e o atraso pode custar o sinal.

4 **Comissão do leiloeiro.**
Geralmente paga pelo arrematante, em cima do lance, e não devolvida se a compra for desfeita por culpa sua.

5 **Quem paga as dívidas do imóvel.**
O edital deve dizer o que fica com o arrematante: condomínio, impostos, outras despesas.

6 **Ocupação e visitação.**
Se o imóvel está ocupado e se é possível visitar. Na dúvida, considere ocupado.

CAPÍTULO 3

A matrícula

Peça a matrícula atualizada no Registro de Imóveis. Ela mostra o que o edital às vezes não conta.

7 **Quem é o dono hoje.**
Confira se o proprietário na matrícula é quem está vendendo (o devedor no judicial, o banco depois da consolidação no extrajudicial).

8 **Penhoras, hipotecas e indisponibilidades.**
Registros de outros credores e ordens judiciais. Veja quais serão cancelados com a arrematação e quais podem continuar.

9 **Ações averbadas.**
Processos anotados na matrícula indicam disputas sobre o imóvel.

10 **A consolidação (no leilão do banco).**
Data e regularidade da averbação da consolidação da propriedade em nome do banco.

11 **Área e construção.**
Construção não averbada, área diferente da real ou imóvel sem habite-se podem gerar custo e demora para regularizar e vender.

CAPÍTULO 4

As dívidas do imóvel

Dívida que fica com o imóvel entra na sua conta. Levante os valores antes do lance.

12 **IPTU e outros tributos.**
Em leilão judicial, a regra geral protege o arrematante quanto a tributos anteriores, que são pagos com o próprio preço. No leilão do banco, leia o edital com atenção e peça a certidão na prefeitura.

13 **Condomínio.**
A dívida de condomínio acompanha o imóvel. Peça à administradora o valor atualizado e veja o que o edital diz sobre quem paga.

14 **Outras despesas.**
Taxas de associação, água e luz em nome do imóvel, despesas de regularização. Contas de consumo costumam ser pessoais de quem usou, mas podem atrasar a religação.

> **Não confie só no anúncio.** Valores de dívidas mudam, e o anúncio raramente traz tudo. Certidão e declaração atualizadas valem mais.

CAPÍTULO 5

Ocupação e desocupação

Imóvel ocupado é o risco mais comum e o que mais pesa no prazo do investimento.

15 **Quem ocupa.**
O antigo dono, um inquilino com contrato ou terceiros. Cada situação tem um caminho e um prazo diferentes.

16 **Como sai.**
No judicial, em regra, o pedido é feito no próprio processo. No extrajudicial, a lei prevê ação própria para a desocupação. Acordo com o ocupante costuma ser o caminho mais rápido, e deve ser feito por escrito.

17 **Tempo e custo.**
Inclua na conta o tempo até a posse, as custas, os honorários e o imóvel parado sem renda.

CAPÍTULO 6

Riscos de anulação

Arrematação desfeita significa dinheiro parado, discussão judicial e incerteza. Os pontos mais comuns:

18 **Falhas no procedimento.**
Intimação do devedor com problema, falta de comunicação das datas do leilão ou erro na consolidação podem ser usados pelo antigo dono para questionar a venda.

19 **Preço muito abaixo do valor.**
Lance considerado vil pode ser contestado. Conferir os mínimos legais e do edital evita surpresa.

> **Quem analisa antes, discute menos depois.** Boa parte desses riscos aparece na leitura do processo, do edital e da matrícula, antes do lance.

CAPÍTULO 7

A conta completa

O ponto 20 resume todos os outros: o lance é só o começo do custo. Separe a conta em quatro blocos.

20 **Some tudo antes de decidir o lance máximo.**
Cada bloco abaixo entra na conta, e cada um depende do que você levantou nos pontos 1 a 19.

BLOCO	O QUE ENTRA
1. Na arrematação	Lance, comissão do leiloeiro (em regra 5% do lance), ITBI (alíquota do município), registro e dívidas que o edital põe por conta de quem compra
2. Até a posse	Desocupação (honorários, custas ou acordo com o ocupante), reforma e outros gastos para deixar o imóvel pronto
3. Enquanto espera	IPTU e condomínio de cada mês entre a arrematação e a venda (ou o primeiro aluguel)
4. Na revenda	Corretagem, se houver, e o imposto sobre o ganho de capital

O tempo é um custo. Cada mês de espera soma IPTU e condomínio e dilui o retorno. Um imóvel ocupado pode levar meses até a posse: estime o prazo com folga.

CAPÍTULO 7 · EXEMPLO

Um exemplo, do lance ao lucro

Apartamento que vale R$ 400.000 no mercado, arrematado por R$ 240.000 (40% abaixo), pago à vista e vendido 10 meses depois.

Lance	R$ 240.000
Comissão do leiloeiro (5%)	R$ 12.000
ITBI (3%) e registro	R$ 11.200
IPTU e condomínio atrasados que ficaram com o comprador	R$ 7.000
Desocupação	R$ 5.000
Reforma e outros	R$ 22.000
IPTU e condomínio por 10 meses	R$ 9.000
Custo total até vender	**R$ 306.200**
Venda	R$ 400.000
Corretagem (6%)	– R$ 24.000
Imposto sobre o ganho (15%, estimativa)	– R$ 13.620
Lucro líquido	**R$ 56.180**

O desconto de 40% virou um lucro de cerca de **18,3% sobre o capital investido** em 10 meses, algo como **1,7% ao mês**. Pode ser um bom negócio ou não: depende de quanto você quer ganhar, do risco do imóvel e do que o mesmo dinheiro renderia em outro lugar.

Números ilustrativos. Retorno mensal com juros compostos. Imposto estimado para pessoa física sobre o ganho (venda menos lance, comissão, ITBI, registro, reforma e corretagem); confirme com o seu contador.

CAPÍTULO 8

Como definir o lance máximo

O lance máximo não sai do desconto sobre a avaliação. Ele sai da conta de trás para frente, a partir do lucro que você quer.

1. **Estime o valor real de venda**
   Pesquise vendas de imóveis parecidos na região, não só a avaliação do edital. Seja conservador.
2. **Desconte a saída**
   Tire a corretagem e o imposto sobre o ganho. O que sobra é o valor que realmente entra no seu bolso.
3. **Some os custos que não dependem do lance**
   Registro, dívidas do imóvel, desocupação, reforma e os meses de IPTU e condomínio.
4. **Defina o retorno mínimo**
   Quanto quer ganhar sobre o dinheiro investido, pelo prazo e pelo risco. Mais incerteza, mais margem.
5. **Ache o lance que fecha a conta**
   Comissão e ITBI crescem junto com o lance. Teste valores até o retorno bater com o mínimo.

RETORNO MÍNIMO DESEJADO	LANCE MÁXIMO NO EXEMPLO
20% em 10 meses	cerca de R$ 235.000
25% em 10 meses	cerca de R$ 222.000
30% em 10 meses	cerca de R$ 211.000

Decida o teto antes do leilão. Na disputa é fácil passar do limite: leve o número anotado e não suba além dele.

CAPÍTULO 9

E se o pagamento for parcelado?

Alguns editais aceitam parcelamento ou financiamento. A conta muda: você entra com menos dinheiro, mas paga juros e precisa quitar o saldo na venda.

- **O que você desembolsa:** a entrada, os custos da compra e as parcelas pagas até a venda.
- **O que sai da venda:** além de corretagem e imposto, o saldo devedor que ainda falta quitar.
- **Tabela PRICE ou SAC:** na PRICE as parcelas são iguais; na SAC começam maiores e o saldo cai mais rápido. Para quem vende em poucos meses, a diferença costuma ser pequena, mas entra na conta.

MESMO EXEMPLO	À VISTA	ENTRADA DE 25%
Dinheiro seu até vender	R$ 306.200	R$ 142.640
Lucro líquido	R$ 56.180	R$ 40.487
Retorno sobre o seu dinheiro	18,3%	28,4%

Simulação ilustrativa: 75% parcelado em 360 meses pela tabela PRICE, juros de 11% ao ano, imóvel vendido no 10º mês. O retorno percentual sobe porque você usa menos capital próprio, mas o lucro em reais cai e o risco aumenta: se a venda atrasar, as parcelas continuam.

> **Leia as regras do parcelamento no edital.** Prazo, índice de correção, garantia e consequência do atraso variam muito. Atrasar parcela de arrematação pode custar o que você já pagou.

CAPÍTULO 10

Ficha de cálculo do lance

Preencha uma ficha para cada imóvel. Se a conta não fechar com folga, o imóvel não é para você, por mais bonito que seja o desconto.

Valor real de venda (pesquisa)	R$
(–) Corretagem e imposto na venda	R$
(=) Quanto entra na venda	R$
Registro e dívidas que ficam com o imóvel	R$
Desocupação	R$
Reforma e outros	R$
IPTU + condomínio × meses até vender	R$
Comissão do leiloeiro (%) e ITBI (%)	% + %
Retorno mínimo desejado	%
Lance máximo	R$

Atalho: lance máximo ≈ [quanto entra na venda ÷ (1 + retorno mínimo) – custos fixos] ÷ (1 + % da comissão + % do ITBI). O resultado é aproximado, porque o imposto da venda também muda com o lance; refaça a conta com o lance encontrado.

CAPÍTULO 11 · CHECKLIST

Os 20 pontos antes do lance

- [ ] 1. Datas, modalidade e prazo de habilitação
- [ ] 2. Lance mínimo de cada leilão
- [ ] 3. Forma e prazo de pagamento
- [ ] 4. Comissão do leiloeiro
- [ ] 5. Quem paga as dívidas, segundo o edital
- [ ] 6. Ocupação e visitação
- [ ] 7. Proprietário na matrícula
- [ ] 8. Penhoras, hipotecas e indisponibilidades
- [ ] 9. Ações averbadas
- [ ] 10. Consolidação (leilão do banco)
- [ ] 11. Área, construção e habite-se
- [ ] 12. IPTU e tributos
- [ ] 13. Condomínio atualizado
- [ ] 14. Outras despesas do imóvel
- [ ] 15. Quem ocupa o imóvel
- [ ] 16. Caminho para a desocupação
- [ ] 17. Tempo e custo até a posse
- [ ] 18. Falhas no procedimento
- [ ] 19. Risco de preço vil
- [ ] 20. A conta completa e o lance máximo

CAPÍTULO 12

Como a FCE pode ajudar

A FCE Advogados atua em leilão de imóveis dos dois lados: conhece o procedimento por dentro, inclusive do ponto de vista de quem está perdendo o imóvel.

Análise pré-lance

Você escolhe o imóvel e nós analisamos edital, matrícula, processo, dívidas e ocupação, com os riscos e a conta completa até o lance máximo, antes da data do leilão.

Assessoria jurídica em aquisição por leilão

Para quem quer comprar com acompanhamento contínuo: triagem jurídica dos imóveis que atendem ao seu perfil, análise de cada candidato, acompanhamento do leilão e da arrematação, sempre com a decisão de compra nas suas mãos.

Depois da arrematação

Registro, desocupação, regularização e defesa da arrematação, quando necessário.

Aponte a câmera do celular ou acesse:
fceadvogados.com.br/investidor



SOBRE O AUTOR

Fábio de Castro Emerim

Advogado (OAB/RS 88.912), sócio da FCE Advogados (OAB/RS 15.656), em Novo Hamburgo/RS. Atua desde 2013 em execuções cíveis e, desde 2017, em contencioso tributário e execução fiscal. Hoje o escritório se dedica a leilões de imóveis: de um lado, quem tem imóvel financiado em risco; de outro, quem quer arrematar com segurança.

FCE Advogados
Rua Araguaia, 509, Jardim Mauá, Novo Hamburgo/RS
fceadvogados.com.br · (51) 99206-8037
atendimento@fceadvogados.com.br

Mais guias gratuitos em fceadvogados.com.br/guia